



PUTUSAN

Nomor 150 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN;**
Tempat lahir : Pulau Jambu;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/05 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya No. 69 D Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada suatu waktu pada tahun 2013 dan tahun 2012, bertempat di jalan Hangtuah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mulai bekerja sejak tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai supervisor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei 2013, bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 Terdakwa memesan dan mengambil barang kepada PT. GSM yang ditujukan kepada Toko Zacky milik Terdakwa yang beralamatkan jalan Kubang Raya Perumahan Griya Idaman, kemudian dibuatkan ke dalam 20 (dua puluh) lembar faktur, dan Terdakwa belum membayarkan kepada PT. GSM atas barang yang telah diterima oleh Terdakwa dengan total Rp289.121.100 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Dunia Baru dan bertemu dengan saksi Efri Alias Mak Itam sebagai pemilik Toko Dunia Baru, kemudian Terdakwa menawarkan barang-barang berupa buku tulis, kemudian saksi Efri memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan ke dalam 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah PT. Global Sukses Mandiri kepada Toko Dunia Baru No. Fak: 06004/13 YTT tertanggal 07 Juni 2013, yang jatuh tempo tanggal 07 Juli 2013 dan tanda terima invoice PT. Global Sukses Mandiri tertanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Toko Dunia Baru, dengan nilai pesanan sebesar Rp47.333.720,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah barang-barang pesanan diantar dan diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam, sebulan kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas barang-barang yang telah diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam tersebut dan saksi Efri alias Mak Itam membayarkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran kepada Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Nagari milik saksi Efri dengan nilai Rp23.785.597 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sebulan kemudian saksi Efri Alias Mak Itam memberikan lagi kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank Nagari milik saksi, dan saksi Afri telah melunasi pembayaran kepada PT. Global Sukses Mandiri melalui Terdakwa. Dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari saksi Efri Alias Mak Itam tersebut kepada PT. GSM dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut tanpa seizin pihak GSM;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2013 Terdakwa memesan barang atas nama Toko Ramlan tanpa sepengetahuan dari saksi Ramlan sebagai pemilik Toko Ramlan, dan Terdakwa meminta kepada saksi Desi Yulianti yang bertugas sebagai Input Faktur penjualan di PT. GSM untuk dibuatkan faktur penujualan atas nama Toko Ramlan tersebut tanpa ada menggunakan Proses Order

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PO) dan Terdakwa mengatakan kepada Desi Yulianti bahwa Terdakwa telah mempunyai ijin dari pimpinan PT. Global Sukses Mandiri kemudian saksi Desi Yulianti mengkonfirmasi kepada pihak Accounting atas nama Toko Ramlan tidak ada tunggakan. Kemudian saksi Desi Yulianti membuatkan Faktur 1 (satu) lembar penjualan warna putih PT. Global Sukses Mandiri yang ditujukan kepada Toko Ramlan No Fak 07037/13 YTT tanggal 27 Juli 2013 tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2013, kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.30 WIB barang pesanan Terdakwa atas nama Toko Ramlan datang dan saksi Andika langsung menghubungi saksi Ramlan, kemudian saksi andika mengecek barang yang dikirim tersebut dan menandatangani faktur pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp9.308.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu delapan rupiah) dan kemudian barang-barang yang diantar ke Toko Ramlan tersebut diambil dan dibawa lagi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ramlan keesokan harinya menjumpai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "bu kenapa kok pakai nama saya pesan barang ke PT. GSM?" kemudian dijawab Terdakwa "karena Toko Sinar Indah Listrik tidak dikasih barang sama PT. GSM karena pembayaran macet". kemudian saksi Ramlan bertanya kepada Terdakwa "jadi gimana bu masalah pembayaran?. dijawab Terdakwa:" biar saya yang ngurus pembayaran". Pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa kembali mengirim barang ke Toko Ramlan tanpa sepengetahuan saksi Ramlan setelah barang diantar ke Toko Ramlan dicek dan ditandatangani faktur pada tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp9.319.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) oleh saksi Hati Mantap Alias Maman Terdakwa mengambil lagi barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan barang-barang tersebut kepada PT. GSM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp550.627.197,- (lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada suatu waktu pada tahun 2013 dan tahun 2012, bertempat di jalan Hangtuah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya di suatu

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mulai bekerja sejak tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai supervisor;
- Bahwa sekira bulan Mei 2013, bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 Terdakwa memesan dan mengambil barang kepada PT. GSM yang ditujukan kepada Toko Zacky milik Terdakwa yang beralamatkan jalan Kubang Raya Perumahan Griya Idaman, kemudian dibuatkan ke dalam 20 (dua puluh) lembar faktur, dan Terdakwa belum membayarkan kepada PT. GSM atas barang yang telah diterima oleh Terdakwa dengan total Rp289.121.100 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Dunia Baru dan bertemu dengan saksi Efri Alias Mak Itam sebagai pemilik Toko Dunia Baru, kemudian Terdakwa menawarkan barang-barang berupa buku tulis, kemudian saksi Efri memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan ke dalam 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah PT. Global Sukses Mandiri kepada Toko Dunia Baru No. Fak: 06004/13 YTT tertanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Toko Dunia Baru dan tanda terima invoice dari PT. Global sukses Mandiri tertanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Toko Dunia Baru, dengan nilai Rp47.333.720,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah barang-barang pesanan diantar dan diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam, sebulan kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas barang-barang yang telah diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam tersebut dan saksi Efri alias Mak Itam membayarkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran kepada Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Nagari milik saksi Efri dengan nilai Rp23.785.597 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sebulan kemudian saksi Efri Alias Mak Itam memberikan lagi kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank Nagari milik saksi, dan saksi Efri telah melunasi pembayaran kepada PT. Global Sukses Mandiri

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa. Dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari saksi Efri Alias Mak Itam tersebut kepada PT. GSM dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut tanpa seizin pihak GSM;

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2013 Terdakwa memesan barang atas nama Toko Ramlan tanpa sepengetahuan dari saksi Ramlan sebagai pemilik Toko Ramlan, dan Terdakwa meminta kepada saksi Desi Yulianti yang bertugas sebagai Input Faktur penjualan di PT. GSM untuk dibuatkan faktur penjualan atas nama Toko Ramlan tersebut tanpa ada menggunakan proses Order (PO) dan Terdakwa mengatakan kepada Desi Yulianti bahwa Terdakwa telah mempunyai ijin dari pimpinan PT. Global Sukses Mandiri kemudian saksi Desi Yulianti mengkonfirmasi kepada pihak Accounting atas nama Toko Ramlan tidak ada tunggakan. Kemudian saksi Desi Yulianti membuatkan Faktur 1 (satu) lembar penjualan warna putih PT. Global Sukses Mandiri yang ditujukan kepada Toko Ramlan No Fak 07037/13 YTT tanggal 27 Juli 2013 tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2013, kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.30 WIB barang pesanan Terdakwa atas nama Toko Ramlan datang dan saksi Andika langsung menghubungi saksi Ramlan, kemudian saksi Andika mengecek barang yang dikirim tersebut dan menandatangani faktur pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp9.308.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu delapan rupiah) dan kemudian barang-barang yang diantar ke Toko Ramlan tersebut diambil dan dibawa lagi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ramlan keesokan harinya menjumpai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa: "bu kenapa kok pakai nama saya pesan barang ke PT. GSM?" kemudian dijawab Terdakwa: "karena Toko Sinar Indah Listrik tidak dikasih barang sama PT. GSM karena pembayaran macet". kemudian saksi Ramlan bertanya kepada Terdakwa: "jadi gimana bu masalah pembayaran?". dijawab Terdakwa: "biar saya yang ngurus pembayaran". Pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa kembali mengirim barang ke Toko Ramlan tanpa sepengetahuan saksi Ramlan setelah barang diantar ke Toko Ramlan dicek dan ditanda tangani faktur pada tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp9.319.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) oleh saksi Hati Mantap Alias Maman Terdakwa mengambil lagi barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan barang-barang tersebut kepada PT. GSM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp550.627.197,-

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada suatu waktu pada tahun 2013 dan tahun 2012, bertempat di jalan Hangtuah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mulai bekerja sejak tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai supervisor;
- Bahwa sekira bulan Mei 2013, bulan Juli 2013 dan bulan Agustus 2013 Terdakwa memesan dan mengambil barang kepada PT. GSM yang ditujukan kepada Toko Zacky milik Terdakwa yang beralamatkan jalan Kubang Raya Perumahan Griya Idaman, kemudian dibuatkan ke dalam 20 (dua puluh) lembar faktur, dan Terdakwa belum membayarkan kepada PT. GSM atas barang yang telah diterima oleh Terdakwa dengan total Rp289.121.100 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Dunia Baru dan bertemu dengan saksi Efri Alias Mak Itam sebagai pemilik Toko Dunia Baru, kemudian Terdakwa menawarkan barang-barang berupa buku tulis, kemudian saksi Efri memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan ke dalam 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah PT. Global Sukses Mandiri kepada Toko Dunia Baru No. Fak: 06004/13 YTT tertanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Toko Dunia Baru dan tanda terima invoice dari PT. Global sukses Mandiri tertanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Toko Dunia Baru, dengan nilai Rp47.333.720,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian setelah barang-barang pesanan diantar dan diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam, sebulan kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas barang-barang yang telah diterima oleh saksi Efri Alias Mak Itam tersebut dan saksi Efri alias Mak Itam membayarkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran kepada Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar BG (Bilyet Giro) Bank Nagari milik saksi Efri dengan nilai Rp23.785.597 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sebulan kemudian saksi Efri Alias Mak Itam memberikan lagi kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank Nagari milik saksi, dan saksi Efri telah melunasi pembayaran kepada PT. Global Sukses Mandiri melalui Terdakwa. Dan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari saksi Efri Alias Mak Itam tersebut kepada PT. GSM dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut tanpa seizin pihak GSM;

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2013 Terdakwa memesan barang atas nama Toko Ramlan tanpa sepengetahuan dari saksi Ramlan sebagai pemilik Toko Ramlan, dan Terdakwa meminta kepada saksi Desi Yulianti yang bertugas sebagai Input Faktur penjualan di PT. GSM untuk dibuatkan faktur penjualan atas nama Toko Ramlan tersebut tanpa ada menggunakan proses Order (PO) dan Terdakwa mengatakan kepada Desi Yulianti bahwa Terdakwa telah mempunyai ijin dari pimpinan PT. Global Sukses Mandiri kemudian saksi Desi Yulianti mengkonfirmasi kepada pihak Accounting atas nama Toko Ramlan tidak ada tunggakan. Kemudian saksi Desi Yulianti membuatkan Faktur 1 (satu) lembar penjualan warna putih PT. Global Sukses Mandiri yang ditujukan kepada Toko Ramlan No Fak 07037/13 YTT tanggal 27 Juli 2013 tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2013, kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.30 WIB barang pesanan Terdakwa atas nama Toko Ramlan datang dan saksi Andika langsung menghubungi saksi Ramlan, kemudian saksi Andika mengecek barang yang dikirim tersebut dan menandatangani faktur pada tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp9.308.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu delapan rupiah) dan kemudian barang-barang yang diantar ke Toko Ramlan tersebut diambil dan dibawa lagi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ramlan keesokan harinya menjumpai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa: "bu kenapa kok pakai nama saya pesan barang ke PT. GSM?" kemudian dijawab Terdakwa: "karena Toko Sinar Indah Listrik tidak dikasih barang sama PT. GSM karena pembayaran macet". kemudian saksi Ramlan bertanya kepada



Terdakwa: "jadi gimana bu masalah pembayaran?. dijawab Terdakwa: " biar saya yang ngurus pembayaran". Pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa kembali mengirim barang ke Toko Ramlan tanpa sepengetahuan saksi Ramlan setelah barang diantar ke Toko Ramlan dicek dan ditanda tangani faktur pada tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp9.319.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) oleh saksi Hati Mantap Alias Maman Terdakwa mengambil lagi barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan barang-barang tersebut kepada PT. GSM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp550.627.197,- (lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:
 1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Maret 2013. No.Fak : 03025/13 YTT
 2. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03042/13 YTT
 3. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03043/13 YTT
 4. Faktur Penjualan Tanggal 26 Maret 2013. No.Fak : 03035/13 YTT
 5. Faktur Penjualan Tanggal 25 Maret 2013. No.Fak : 03032/13 YTT
 6. Faktur Penjualan Tanggal 23 Maret 2013. No.Fak : 03030/13 YTT
 7. Faktur Penjualan Tanggal 30 Maret 2013. No.Fak : 03026/13 YTT
 8. Faktur Penjualan Tanggal 13 Maret 2013. No.Fak : 03014/13 YTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Faktur Penjualan Tanggal 03 April 2013. No.Fak : 04004/13 YTT
10. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04012/13 YTT
11. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04013/13 YTT
12. Faktur Penjualan Tanggal 12 April 2013. No.Fak : 04020/13 YTT
13. Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2013. No.Fak : 04021/13 YTT
14. Faktur Penjualan Tanggal 15 April 2013. No.Fak : 04022/13 YTT
15. Faktur Penjualan Tanggal 18 April 2013. No.Fak : 04027/13 YTT
16. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04033/13 YTT
17. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04032/13 YTT
18. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04031/13 YTT
- BG (Bliyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP.A.YANI Pekanbaru sebanyak 20 (dua puluh) lembar masing-masing sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965109 An. Hasna Riyanti;
 2. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965111 An. Hasna Riyanti;
 3. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432107 An. Hasna Riyanti;
 4. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965112 An. Hasna Riyanti;
 5. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432102 An. Hasna Riyanti;
 6. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432104 An. Hasna Riyanti;
 7. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965113 An. Hasna Riyanti;
 8. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432108 An. Hasna Riyanti;
 9. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432103 An. Hasna Riyanti;
 10. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965114 An. Hasna Riyanti;
 11. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432106 An. Hasna Riyanti;
 12. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965115 An. Hasna Riyanti;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965116 An. Hasna Riyanti;
14. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432109 An. Hasna Riyanti;
15. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432110 An. Hasna Riyanti;
16. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432111 An. Hasna Riyanti;
17. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432113 An. Hasna Riyanti;
18. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432112 An. Hasna Riyanti;
19. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966782 An. Hasna Riyanti;
20. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966781 An. Hasna Riyanti;
- 19 (sembilan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:
 1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Mei 2013. No.Fak : 05041/13 YTT
 2. Faktur Penjualan Tanggal 21 Mei 2013. No.Fak : 05042/13 YTT
 3. Faktur Penjualan Tanggal 22 Mei 2013. No.Fak : 05044/13 YTT
 4. Faktur Penjualan Tanggal 23 Mei 2013. No.Fak : 05047/13 YTT
 5. Faktur Penjualan Tanggal 24 Mei 2013. No.Fak : 05053/13 YTT
 6. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05054/13 YTT
 7. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05055/13 YTT
 8. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05064/13 YTT
 9. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05065/13 YTT
 10. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05067/13 YTT
 11. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05068/13 YTT
 12. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05073/13 YTT
 13. Faktur Penjualan Tanggal 03 juni 2013. No.Fak : 06001/13 YTT
 14. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07031/13 YTT
 15. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07032/13 YTT
 16. Faktur Penjualan Tanggal 24 Agustus 2013. No.Fak : 08028/13 YTT
 17. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08001/13 YTT

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08002/13 YTT

19. Faktur Penjualan Tanggal 16 Agustus 2013. No.Fak : 08018/13 YTT

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko RAMLAN No. Fak : 07037/13 YTT, tanggal 27 Juli 2013.

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko DUNIA BARU No. Fak : 06004/13 YT, tanggal 07 Juni 2013.

Dikembalikan kepada PT.GSM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:1040/Pid.B /2014/PN.Pbr tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penggelapan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:

1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Maret 2013. No.Fak : 03025/13 YTT

2. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03042/13 YTT

3. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03043/13 YTT

4. Faktur Penjualan Tanggal 26 Maret 2013. No.Fak : 03035/13 YTT

5. Faktur Penjualan Tanggal 25 Maret 2013. No.Fak : 03032/13 YTT

6. Faktur Penjualan Tanggal 23 Maret 2013. No.Fak : 03030/13 YTT

7. Faktur Penjualan Tanggal 30 Maret 2013. No.Fak : 03026/13 YTT

8. Faktur Penjualan Tanggal 13 Maret 2013. No.Fak : 03014/13 YTT

9. Faktur Penjualan Tanggal 03 April 2013. No.Fak : 04004/13 YTT

10. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04012/13 YTT

11. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04013/13 YTT

12. Faktur Penjualan Tanggal 12 April 2013. No.Fak : 04020/13 YTT

13. Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2013. No.Fak : 04021/13 YTT

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur Penjualan Tanggal 15 April 2013. No.Fak : 04022/13 YTT
15. Faktur Penjualan Tanggal 18 April 2013. No.Fak : 04027/13 YTT
16. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04033/13 YTT
17. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04032/13 YTT
18. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04031/13 YTT
- BG (Bliyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP.A.YANI Pekanbaru sebanyak 20 (dua puluh) lembar masing-masing sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965109 An. Hasna Riyanti.
 2. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965111 An. Hasna Riyanti.
 3. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432107 An. Hasna Riyanti.
 4. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965112 An. Hasna Riyanti.
 5. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432102 An. Hasna Riyanti.
 6. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432104 An. Hasna Riyanti.
 7. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965113 An. Hasna Riyanti.
 8. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432108 An. Hasna Riyanti.
 9. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432103 An. Hasna Riyanti.
 10. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965114 An. Hasna Riyanti.
 11. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432106 An. Hasna Riyanti.
 12. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965115 An. Hasna Riyanti.
 13. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965116 An. Hasna Riyanti.
 14. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432109 An. Hasna Riyanti.

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432110 An. Hasna Riyanti.
16. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432111 An. Hasna Riyanti.
17. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432113 An. Hasna Riyanti.
18. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432112 An. Hasna Riyanti.
19. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966782 An. Hasna Riyanti.
20. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966781 An. Hasna Riyanti.
- 19 (sembilan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:
 1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Mei 2013. No.Fak : 05041/13 YTT
 2. Faktur Penjualan Tanggal 21 Mei 2013. No.Fak : 05042/13 YTT
 3. Faktur Penjualan Tanggal 22 Mei 2013. No.Fak : 05044/13 YTT
 4. Faktur Penjualan Tanggal 23 Mei 2013. No.Fak : 05047/13 YTT
 5. Faktur Penjualan Tanggal 24 Mei 2013. No.Fak : 05053/13 YTT
 6. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05054/13 YTT
 7. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05055/13 YTT
 8. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05064/13 YTT
 9. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05065/13 YTT
 10. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05067/13 YTT
 11. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05068/13 YTT
 12. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05073/13 YTT
 13. Faktur Penjualan Tanggal 03 juni 2013. No.Fak : 06001/13 YTT
 14. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07031/13 YTT
 15. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07032/13 YTT
 16. Faktur Penjualan Tanggal 24 Agustus 2013. No.Fak : 08028/13 YTT
 17. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08001/13 YTT
 18. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08002/13 YTT
 19. Faktur Penjualan Tanggal 16 Agustus 2013. No.Fak : 08018/13 YTT

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko RAMLAN No. Fak : 07037/13 YTT, tanggal 27 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko DUNIA BARU No. Fak : 06004/13 YT, tanggal 07 Juni 2013.

Dikembalikan kepada PT.GSM.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:165/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1040/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:
 - 1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Maret 2013. No.Fak : 03025/13 YTT
 - 2. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03042/13 YTT
 - 3. Faktur Penjualan Tanggal 28 Maret 2013. No.Fak : 03043/13 YTT
 - 4. Faktur Penjualan Tanggal 26 Maret 2013. No.Fak : 03035/13 YTT
 - 5. Faktur Penjualan Tanggal 25 Maret 2013. No.Fak : 03032/13 YTT
 - 6. Faktur Penjualan Tanggal 23 Maret 2013. No.Fak : 03030/13 YTT
 - 7. Faktur Penjualan Tanggal 30 Maret 2013. No.Fak : 03026/13 YTT
 - 8. Faktur Penjualan Tanggal 13 Maret 2013. No.Fak : 03014/13 YTT
 - 9. Faktur Penjualan Tanggal 03 April 2013. No.Fak : 04004/13 YTT
 - 10. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04012/13 YTT
 - 11. Faktur Penjualan Tanggal 06 April 2013. No.Fak : 04013/13 YTT

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Faktur Penjualan Tanggal 12 April 2013. No.Fak : 04020/13 YTT
13. Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2013. No.Fak : 04021/13 YTT
14. Faktur Penjualan Tanggal 15 April 2013. No.Fak : 04022/13 YTT
15. Faktur Penjualan Tanggal 18 April 2013. No.Fak : 04027/13 YTT
16. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04033/13 YTT
17. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04032/13 YTT
18. Faktur Penjualan Tanggal 20 April 2013. No.Fak : 04031/13 YTT
- BG (Bliyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP.A.YANI Pekanbaru sebanyak 20 (dua puluh) lembar masing-masing sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965109 An. Hasna Riyanti.
 2. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965111 An. Hasna Riyanti.
 3. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432107 An. Hasna Riyanti.
 4. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965112 An. Hasna Riyanti.
 5. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432102 An. Hasna Riyanti.
 6. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432104 An. Hasna Riyanti.
 7. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965113 An. Hasna Riyanti.
 8. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432108 An. Hasna Riyanti.
 9. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432103 An. Hasna Riyanti.
 10. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965114 An. Hasna Riyanti.
 11. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432106 An. Hasna Riyanti.
 12. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965115 An. Hasna Riyanti.
 13. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 965116 An. Hasna Riyanti.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432109 An. Hasna Riyanti.
15. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432110 An. Hasna Riyanti.
16. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432111 An. Hasna Riyanti.
17. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432113 An. Hasna Riyanti.
18. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BV 432112 An. Hasna Riyanti.
19. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966782 An. Hasna Riyanti.
20. 1 (satu) lembar Bliyet Giro Bank BCA No.BG : BQ 966781 An. Hasna Riyanti.
- 19 (sembilan belas) lembar Faktur Penjualan Warna Putih PT.GSM kepada Toko ZACKY masing-masing sebagai berikut:
 1. Faktur Penjualan Tanggal 20 Mei 2013. No.Fak : 05041/13 YTT
 2. Faktur Penjualan Tanggal 21 Mei 2013. No.Fak : 05042/13 YTT
 3. Faktur Penjualan Tanggal 22 Mei 2013. No.Fak : 05044/13 YTT
 4. Faktur Penjualan Tanggal 23 Mei 2013. No.Fak : 05047/13 YTT
 5. Faktur Penjualan Tanggal 24 Mei 2013. No.Fak : 05053/13 YTT
 6. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05054/13 YTT
 7. Faktur Penjualan Tanggal 27 Mei 2013. No.Fak : 05055/13 YTT
 8. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05064/13 YTT
 9. Faktur Penjualan Tanggal 30 Mei 2013. No.Fak : 05065/13 YTT
 10. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05067/13 YTT
 11. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05068/13 YTT
 12. Faktur Penjualan Tanggal 31 Mei 2013. No.Fak : 05073/13 YTT
 13. Faktur Penjualan Tanggal 03 juni 2013. No.Fak : 06001/13 YTT
 14. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07031/13 YTT
 15. Faktur Penjualan Tanggal 24 Juli 2013. No.Fak : 07032/13 YTT
 16. Faktur Penjualan Tanggal 24 Agustus 2013. No.Fak : 08028/13 YTT
 17. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08001/13 YTT
 18. Faktur Penjualan Tanggal 31 Agustus 2013. No.Fak : 08002/13 YTT

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur Penjualan Tanggal 16 Agustus 2013. No.Fak : 08018/13
YTT

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko RAMLAN No. Fak : 07037/13 YTT, tanggal 27 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Warna Putih milik PT.GSM kepada Toko DUNIA BARU No. Fak : 06004/13 YT, tanggal 07 Juni 2013.

Dikembalikan kepada PT.GSM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Ksasi Nomor 28/Akta. Pid/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta. Pid/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 dan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana serta menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa HASNA RIYANTI alias YANTI Binti H. SYAHRUDDIN telah Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Sesuai dengan Pasal 374 KUH Pidana, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut telah membuat PT. GSM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 550.627.197,- (lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum sesuai dengan perbuatan serta penerapan Hukum yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana serta menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa HASNA RIYANTI alias YANTI Binti H. SYAHRUDDIN tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dikarenakan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah menuntut terdakwa HASNA RIYANTI alias YANTI Binti H. SYAHRUDDIN dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan kewenangan terdakwa walaupun terdakwa bekerja di perusahaan tersebut yakni terdakwa bekerja sebagai supervisor di PT. Global Sukses Mandiri (PT.GSM) sejak tahun 2003 dan tidak mengurus tentang penjualan PT. GSM namun Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau dalam Amar Putusannya telah menyatakan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASNA RIYANTI alias YANTI Binti H. SYAHRUDDIN
"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu
karena ada hubungan kerja";

Alasan-alasan Terdakwa :

- Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tahun 2009 melakukan pembukaan Toko yang Pemohon Kasasi beri nama Toko Zacky yang beralamat di jl Budi Daya Perum Griya Idaman Kubang Blok E no 9 yang merupakan tempat tinggal Pemohon Kasasi yang dijadikan sebagai TOKO, dan Pemohon Kasasi melakukan pembelian barang kepada PT GSM melalui Direktur PT GSM yaitu sdr Ng Dju Khiong dan pada saat itu pihak PT GSM memberikan izin sehingga terbitlah faktur penjualan dari PT GSM kepada TOKO Zacky dengan bukti adanya faktur penjualan atas nama toko zacky dan memiliki registrasi di data konsumen PT GSM yaitu RPBU68160;
- Selama dari tahun 2009 tersebut sampai 2013 Terdakwa/Pemohon Kasasi yang juga pemilik dari TOKO ZACKY rutin melakukan pembelian barang kepada PT GSM;
- Selama itu Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan pembayaran dari faktur – faktur penjualan yang ada yang diterbitkan oleh PT GSM, dan pada pertengahan Tahun 2013 Terdakwa/Pemohon Kasasi mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada PT GSM secara penuh tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi mencoba untuk mengangsur atau mencicil faktur penjualan PT GSM tersebut;
- Dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga merupakan salah satu karyawan di PT GSM pada saat itu pimpinan PT GSM mencoba memberikan solusi dengan cara melakukan pembayaran akan hutang Pemohon Kasasi tersebut dan gaji Pemohon Kasasi dipotong semuanya, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak lagi menerima Gaji dari PT GSM dan juga sampai kasus ini di laporkan ke yang berwajib pihak manajemen PT GSM tidak pernah memberikan slip gaji yang Pemohon Kasasi terima sehingga Pemohon Kasasi tidak tahu berapa besarnya gaji yang dipotong untuk mengangsur faktur penjualan PT GSM tersebut;
- Benar Pemohon Kasasi telah memberikan BG (Bilyet Giro) yang diterbitkan oleh Bank BCA.KCP A.YANI yang merupakan atas nama Terdakwa/Pemohon kasasi kepada PT GSM.dan setahu Terdakwa/Pemohon kasasi dengan pemberian BG (Bilyet Giro) dapatlah disimpulkan itu merupakan surat pengakuan HUTANG;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari BG (Bilyet Giro) yang dijadikan bukti di persidangan Terdakwa/Pemohon kasasi telah melakukan pembayaran sebesar Rp 188.451.625,- sesuai dengan bukti faktur penjualan warna putih yang ada pada Terdakwa/Pemohon kasasi yang telah dibuktikan dalam persidangan akan tetapi dalam putusannya hakim tidak mencantumkan pembayaran ini dan Terdakwa/pemohon kasasi sangat kecewa.
- Mengenai Toko Ramlan bahwa merupakan konsumen PT GSM dengan bukti adanya faktur penjualan dari PT GSM, dan dari saksi yang juga karyawan PT GSM yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terjadi ketidakcocokan keterangan dari mereka di mana sdr saksi Tengku Indra Mulya dibawah sumpah mengatakan bahwa dia melakukan penagihan kepada toko Ramlan dan bertemu dengan sdr Ramlan dan sdr saksi juga mengatakan bahwa Toko Ramlan bukan mitra dari PT GSM, bagaimana mungkin hal ini terjadi sementara faktur penjualan atas nama toko Ramlan dan barang diantar oleh sdr saksi Lambang ke TOKO Ramlan tersebut yang diterima oleh laki-laki yang sdr Lambang tidak kenal;
- Dan hakim tidak cermat dalam hal ini karena Terdakwa /Pemohon Kasasi dituduh tanpa bukti mengambil barang tersebut sementara tanda terima ataupun tanda tangan ataupun bukti tertulis atas penyerahan barang tersebut kepada Terdakwa/pemohon kasasi tidak ada. manalah mungkin dalam penyerahan barang tidak ada bukti tanda terimanya;
- Pada saat ke toko Dunia baru memang benar Terdakwa/pemohon kasasi telah melakukan pengambilan BG (bilyet Giro) sebanyak 2 lembar akan tetapi sudah Pemohon Kasasi serahkan kepada PT GSM 1 (satu) lembar dikarenakan 1(satu) lembar lagi hilang. dan Pemohon Kasasi sudah laporkan kepada manajemen PT GSM dan setelah dicek oleh PT GSM, BG (bilyet giro) tersebut ternyata sudah masuk ke rekening PT GSM, dan pada saat di pengadilan Terdakwa/pemohon kasasi memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum membuka kembali rekening PT GSM untuk mengetahui aliran dari dana tersebut akan tetapi Majelis hakim berpandangan lain bahwa itu tidak wewenang majelis hakim, jadi bagaimana mungkin dana itu masuk ke rekening PT GSM sementara Terdakwa/Pemohon kasasi dituduh mengambil uang tersebut karena pengambilan uang direkening PT GSM tidak merupakan wewenang Terdakwa/Pemohon kasasi;

Pembuktian

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuktian yang diajukan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini hanya sebahagian saja (hanya terkait yang memberatkan Terdakwa/pemohon kasasi baik itu bukti saksi maupun bukti tertulis;

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi pekanbaru dalam putusannya tersebut telah salah menafsirkan duduknya perkara, dimana dalam hukum Indonesia juga ada mengatur mengenai hubungan perniagaan/bisnis/dagang yang dibuktikan dengan terbitnya FAKTUR PENJUALAN PT GSM kepada TOKO zacky kepunyaan Terdakwa/Pemohon kasasi. dan juga dalam persidangan baik itu saksi dari PT GSM dan juga Jaksa Penuntut Umum membenarkan bahwa yang dilaporkan oleh PT GSM kepada yang berwajib merupakan sisa hutang Pemohon Kasasi, yang juga diatur oleh undang-undang dan hukum Indonesia bahwa hutang piutang merupakan hubungan **KEPERDATAAN** antara Debitur (Terdakwa/Pemohon kasasi) pemilik toko zacky) dengan Kreditur PT GSM yang dalam hal ini disebut **wanprestasi**;

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebahagian;
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* (PN-PT) sependapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal 372 KUH Pidana bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sedangkan pasal yang essensial digunakan adalah **hutang piutang merupakan hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur**;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta kronologis kejadian dalam perkara ini, *Judex Facti* (PN dikuatkan PT) telah salah dalam merumuskan permasalahan sebenarnya, dimana Terdakwa/pemohon kasasi tidak ada melakukan penggelapan karena pembelian barang kepada PT GSM sesuai dengan prosedur yang ada pada PT GSM dengan diterbitkannya faktur penjualan kepada TOKO ZACKY kepunyaan Terdakwa yang sudah berlangsung dari tahun 2009 dan juga tidak ada bukti tertulis bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima barang dari TOKO RAMLAN dan juga uang yang dituduhkan diambil oleh Terdakwa/pemohon kasasi sebenarnya uang tersebut sudah ada dan masuk ke rekening PT GSM.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas dan terang benderang unsur pasal 372 KUH Pidana tidak terbukti sama sekali oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa/pemohon kasasi harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana sebagaimana diatur pasal 76 ayat (2) KUHP atau apabila *Judex Facti* dengan segala kewenangannya, berpendapat lain, kiranya tentu berdasarkan fakta tersebut berkenan kiranya menyatakan ada perbuatan Terdakwa akan tetapi bukanlah perbuatan pidana, melainkan perdata;

Perkara pidana ini prematur, sebab oleh karena itu yang diperkarakan **HUTANG PIUTANG**;

Bahwa berdasarkan kronologis dan pembuktian dihubungkan dengan system hukum yang berlaku dapat dikonstatir suatu fakta hukum bahwa: *Judex Facti* (PN-PT) telah tidak tepat dalam menerapkan hukumnya akibat kurang sempurna dan kurang teliti dalam merumuskan permasalahan sebenarnya sehingga putusan mana tidaklah berjalan diatas rel hukum yang berlaku dimana hukum materil harus dijalankan diatas hukum formil bagaimana kereta api berjalan diatas rel? putusan *material justice* diluar garis *formal justice* adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan permohonan kasasi/Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/PID.B/ 2015/PT.PBR tanggal 29 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1040/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 02 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI Binti H. SYAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" dan karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan karena Terdakwa menguasai barang itu karena hubungan kerja. Dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai Supervisor di PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) Pekanbaru telah mengorder barang-barang elektronik kepada PT. Global Sukses Mandiri (PT. GSM) untuk dikirim

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 150 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Toko Zacky kepunyaan Terdakwa sendiri sebesar Rp289.121.100 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) belum dilunasi Terdakwa;

Terdakwa atas pengiriman barang tersebut telah menerbitkan GB (Giro Bilyet) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. 2 (dua) lembar dapat diuangkan akan tetapi 18 (delapan belas) lembar lagi tidak dapat diuangkan karena rekening Terdakwa di Bank BCA Pekanbaru sudah ditutup;

- c. Kecuali itu Terdakwa selaku Supervisor telah minta kepada PT GSM mengirim barang-barang elektronik ke Toko Ramlan yang sebenarnya Ramlan bukan Toko, melainkan Rumah biasa, akan tetapi barang tersebut tetap dikirim ke Ramlan, kemudian barang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak membayar barang-barang tersebut ke PT. GSM sebesar Rp9.308.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu delapan rupiah);
- d. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengorderkan barang-barang elektronik ke PT.GSM untuk dikirim ke Toko Dunia Baru sebesar Rp.47.333.720,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) oleh Toko Dunia Baru telah dibayar lunas melalui Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT.GSM;
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- g. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Penuntut Umum yang pada pokoknya salah menerapkan hukum seharusnya berdasarkan bukti-bukti Terdakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan) karena Terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk mengurus penjualan PT.GSM ;
- h. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Penuntut Umum mengenai lamanya pidana terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena kecuali Penilaian Hasil Pembuktian juga tentang berat



ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi karena hal tersebut sebagai kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali dalam hal pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak diatur Undang-Undang. Bahwa putusan *Judex Facti* telah cukup dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Alasan kasasi/Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HASNA RIYANTI alias YANTI binti H. SYAHRUDDIN** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **06 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002